



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/591/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

המבקש:

משה רבי

**באמצעות ב"כ: עו"ד אילן יניב
המלאכה 8 אזור תעשייה ת.ד. 8952, נתניה
טל': 0546333727**

נגד

המשיבה:

דהאן דייזי

**באמצעות ב"כ: עו"ד גנגינה עדן
שחם 30, פתח תקווה
טל': 0545621622**

החלטה

1. בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף המשיבה, בקנס או במאסר, לקיים פסק הדין שניתן ביום 26.12.2021 בתביעה שמספרה 5/951/2020 (להלן - "פסק הדין"), לעניין צווי עשה המורים חיוב המשיבה לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, כמפורט בפסקאות 26-27 לפסק הדין, וכן להמציא למבקש אישור בכתב מטעם יועץ בתחום האיטום בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ותקינותן, כמפורט בפסקה 28 לפסק הדין.
2. בהתאם להלכה הפסוקה, הליך בזיון בית משפט נחשב הליך אכיפה קיצוני, משהסנקציה בעקבותיו, קנס או מאסר, עשויה להיות קשה ופוגעת. לפיכך, מקובל לראות בהליך הבזיון הליך שיורי, לאחר שההליכים האחרים האפשריים נבחנו או מוצו. בהקשר זה, הורנו בית המשפט העליון כי "השימוש בכלי אכיפתי זה שפגיעתו עשויה להיות קשה צריך להיות מוגבל רק למקרים מתאימים, וכי אין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/591/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להיזקק להליכי ביזיון בית המשפט כאשר קיימת דרך אחרת לביצוע ההוראה השיפוטית" (רע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט, פ"ד נט(4) 49, 58 (2004) (להלן - שרבט)). כלשון כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר: "הקנס המתמשך עלול לפגוע באופן קשה בכיסו ובקניינו של אדם, והמאסר פוגע ממשית בחירותו האישית - זכויות יסוד המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. משכך, השימוש באמצעי אכיפה על פי הפקודה, צריך להיעשות במשורה, וכעניין חריג, ולהיות מוגבל למצבים בהם כל יתר האמצעים כבר מוצו ולא הועילו, ולא נותר אלא להשתמש בהליך בזיון בית משפט כדי להבטיח את אכיפתה של ההוראה השיפוטית" (ע"פ 5338/17 משה אבוטבול - ראש עיריית בית שמש נ' פיליפ, פסקה 41 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (1.11.2018)).

3. בהתאם להוראות הדין, אכיפת פסקי דין וצווים של בית המשפט יכולה לעשות הן בדרכי אכיפה ישירות "כאשר השכיחה בהן היא ביצוע פסק הדין לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 באמצעות המוציא לפועל", הן בדרכי אכיפה עקיפות "על דרך של נקיטת פעולות המיועדות לאלץ את החייב בדין לכבד את פסק הדין", ובכללן הליך בזיון בית משפט (שרבט, 59). אכיפת פסקי דין וצווים שיפוטיים תיעשה על ידי אמצעי הכפיה החמור פחות מבין אלה המתאפשרים (ראו גם: רע"פ 7148/98 עזרא נ' זלזניאק, פ"ד נג(3) 337, 349-350 (1999)).

4. במיושם לענייננו, ניתן לאכוף צווי העשה מושא פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל, בבחינת דרך אכיפה חמורה פחות מהליך בזיון בית משפט אשר על המבקש לנקוט במסגרת מיצוי דרכי האכיפה טרם נקיטה בהליך דנן.

5. משלא נטען בבקשה כי המבקש פעל כאמור, כמתחייב על פי דין, הנני להורות מחיקת הבקשה.

6. בנסיבות אלה, הנני להורות ביטול הדיון הקבוע ליום 16.11.2022.

7. איני עושה צו להוצאות, לרבות לנוכח המועד המצוין על גבי חשבונית מס קבלה שצורפה לתגובה לבקשה ומועד התשלום בפועל, המאוחרים לכאורה למועדים שנקבעו לביצוע החיובים בהתאם לפסק הדין ולמועד הגשת הבקשה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/591/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.
ניתנה היום, כ"ז סיון תשפ"ב, 26 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו